

0001087-75.2021.8.26.0318

Classe: Reabilitação

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... - Assunto:

Reabilitação - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

Flávia Laura Sguarçalo da Silva

Réu:

FLAVIA LAURA SGUARCALO DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001087-75.2021.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001087-75.2021.8.26.0318

Classe - Assunto:

Reabilitação - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

Flávia Laura Sguarçalo da Silva

Réu:

FLAVIA LAURA SGUARCALO DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

FLAVIA LAURA SGUARÇALO DA SILVA, qualificada nos autos, formulou pedido de
reabilitação criminal. Sustentou que preenche todos os requisitos necessários para

o reconhecimento.

Foram juntados documentos (fls. 06/209 e 241/246).

O Ministério Público opinou contrariamente à concessão do pedido (fls. 224/225 e 239/240). Sustentou que o indulto não alcança a pena de multa e que a requerente permaneceu inerte quando instada a informar o pagamento da pena de multa.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A reabilitação criminal é instituto de direito penal que tem por objetivo, enquanto medida de política criminal, conceder ao condenado com pena cumprida, desprovido de ônus penais e sociais, a possibilidade de ver seu nome reabilitado, sem que constem em certidões expedidas pelo poder público quaisquer menções à condenação anteriormente sofrida.

Sobre a matéria dispõe o artigo 748 do Código de Processo Penal:

Art. 748. A condenação ou condenações anteriores não serão mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado, nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal.

Registre-se ainda o teor do artigo 93 do Código Penal:

Art. 93 - A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. Concedida a reabilitação criminal, devem ser excluídos os registros existentes nos terminais dos Institutos de Identificação Criminal e mantidos sob sigilo, só podendo ser informados mediante requisição de autoridade judicial.

Frise-se que a reabilitação se justifica apenas nas hipóteses dos artigos 93 e 94 do Código Penal, reclamando o preenchimento de todos os itens necessários para sua concessão.

Conforme documentação juntada no pedido de reabilitação e complementadas às fls. 241/246, a ré cumpriu as exigências legais, uma vez que exerce trabalho lícito, não se viu envolvida em outros fatos penais, apresenta domicílio certo e comprovou tempo suficiente para requerer a reabilitação.

Registro, ainda, que a requerente foi beneficiada por indulto, nos termos do artigo 1º, inciso IV, do Decreto 9.246, de 21 de dezembro de 2017 (fls. 53/54), e que referido benefício foi estendido à pena de multa, a teor do artigo 10 do referido decreto, conforme colaciono:

Art. 10. O indulto ou a comutação de pena alcançam a pena de multa aplicada cumulativamente, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na Dívida Ativa da União, observados os valores estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Neste ponto, insta pontuar que, em que pese a suspensão dos efeitos do referido artigo por força da decisão proferida pelo STF – Min. Relator Roberto Barroso, no dia 28/12/2017, junto à ADI 5.874/DF, o teor e efeitos do artigo 10 do Decreto 9.246/2017 foram mantidos pelo Plenário do STF, em decisão proferida no dia 09/05/2019, oportunidade em que foi revogada a cautelar anteriormente concedida e julgada improcedente a ADI 5.874/DF, declarando a constitucional referido decreto – trânsito em julgado em 13/11/2020.

Ainda, respeitado o posicionamento do Ministério Público, o indulto foi aplicado após manifestação e concordância ministerial, no dia 22 de agosto de 2018, e decorrido praticamente 04 anos da decisão, não houve interposição de recurso ou manifestação de prosseguimento acerca da pena de multa, não configurando justo motivo a impedir a reabilitação pretendida, assim como, tendo em vista que não houve prosseguimento quanto à pena de multa – vide execução 0005654-87.2018.8.26.0502 e certidão de fls. 1148 dos autos 0000300-96.2016.8.26.0552 que informou a não expedição da certidão competente, possível concluir que a requerente não assumiu espontaneamente qualquer parcelamento, de modo que não verifico descumprimento de decisão judicial, violação do princípio da isonomia ou da boa-fé subjetiva a ensejar a aplicação da decisão colacionada às fls. 239.

De rigor, portanto, o deferimento do pedido, uma vez que preenchidos os requisitos imersos nos artigos 94, do Código Penal, e 744, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido de REABILITAÇÃO CRIMINAL pleiteado por FLAVIA LAURA SGUARÇALO DA SILVA, qualificada

nos autos, fazendo-o com fundamento no artigo 94, caput, do Código Penal. Oficie-se ao Cartório Distribuidor desta Comarca, bem como ao IIRGD, determinando o sigilo dos registros criminais do ora reabilitado em relação ao processo 687/04, que tramitaram perante este Juízo, salvo em relação às requisições judiciais, com fundamento no artigo 748, do Código de Processo Penal. Para reexame necessário, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, Seção de Direito Criminal, na forma do previsto no artigo 746, do Código de Processo Penal. Transitada em julgado, promovam-se as comunicações e anotações necessárias. P.I.C. Leme, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA